

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50033770420258240282

ID Comunicacao: 423413115

Data Disponibilizacao: 2025-10-03

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Embargos à Execução Nº 5003377-04.2025.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EMBARGADO</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>I - Dispensao a parte embargante do recolhimento das custas iniciais, conforme previsão contida no art. 4°, inciso IX da Lei n. 17.654/2018.</p>

<p>No entanto, caso a parte embargante tenha requerido a concessão da gratuidade da justiça na inicial, fica ciente de que serão considerados os seguintes critérios de reconhecimento da situação de hipossuficiente:</p>

<p>1. Renda familiar mensal não superior a 03 salários mínimos.</p>

<p>2. Renda familiar mensal não superior a 04 salários mínimos diante das seguintes situações:</p>

<p>a) entidade familiar composta por mais de 05 membros;</p>

<p>b) gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave ou aquisição de medicamento de uso contínuo;</p>

<p>c) entidade familiar composta por pessoa com defiência ou transtorno global de desenvolvimento;</p>

<p>d) entidade familiar composta por idoso ou egresso do sistema prisional, desde que constituída por 4 ou mais membros.</p>

<p>A renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos recebidos mensalmente pelas pessoas que fazem parte do mesmo grupo familiar, maiores de dezesesseis anos, excluindo-se os rendimentos concedidos por

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais, bem como o valor comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial.

3. Não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente 150 salários mínimos.

4. Em caso de partilha de bens (em divórcio, inventário, etc.), o valor dos bens não poder exceder ao limite de 250 salários mínimos.

5. Não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 salários mínimos.

Os critérios acima estabelecidos não excluem a aferição da hipossuficiência no caso concreto. De modo que, demonstrada a condição financeira dos postulantes de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, a benesse processual deve ser indeferida, garantindo-se o resgate do componente ético dos pedidos de justiça gratuita. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.052305-8, de São José, rel. Des. Luiz César Medeiros, j. 25/04/2016)

Sendo assim, no prazo de 15 (quinze) dias, deve anexar aos autos os seguintes documentos, devidamente atualizados, sob pena de indeferimento da benesse:

a) Certidão de nascimento ou casamento atualizadas (últimos 6 meses), a fim de comprovar o estado civil;

b) Última declaração de imposto de renda completa ou documento extraído do site da Receita Federal que demonstre tratar-se de pessoa isenta, sua e de eventual cônjuge ou companheiro(a);

c) Cópia da carteira de trabalho, sua e de eventual cônjuge ou companheiro(a);

d) Extrato da(s) conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s), sua e de seu cônjuge ou companheiro(a);

e) Certidão acerca da existência de veículo automotor extraído junto ao DETRAN, sua e de seu cônjuge ou companheiro(a);

f) Certidão acerca da existência de bens móveis, sua e de seu cônjuge ou companheiro(a), extraídas no cartório de registro de imóveis da comarca em que residentes;

g) Declaração de inexistência de outra(s) conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s) e/ou outros bens móveis e imóveis não descritos na declaração de imposto de renda, sua e de seu cônjuge ou companheiro(a), sob pena de, em caso de omissão de informação, eventual aplicação de pena por litigância de má-fé e instauração de inquérito por crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), ciente a parte de que fica resguardado ao Poder Judiciário a pesquisa junto aos cadastros do Bacenjud (bancos), Infojud (Receita Federal), Renajud (veículos) etc, a fim de dirimir eventuais dúvidas sobre as informações prestadas.

II - Promova-se o apensamento aos autos da execução (CPC, art. 914, § 1º).

III - Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo, porquanto ausentes os requisitos para a concessão (CPC, art. 919).

IV - Intime-se a parte exequente/embargada para que se manifeste, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, inciso I) e, posteriormente, a parte executada/embargante para replicar, em mesmo prazo.

V - Especifique, a parte embargante, em replicar, e a parte embargada, em prazo de 15 (quinze) dias a ser concedido posteriormente, as provas que ainda pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência (CPC, art. 357, II), arrolando, inclusive, caso haja interesse na produção de prova oral, as respectivas testemunhas, mesmo que já tenham apresentado o rol em momento anterior e mesmo que o procedimento exija a antecipação do rol, tudo sob pena de preclusão.

Caso pretendam a produção de prova oral, deve as partes informar, fundamentadamente e na forma do art. 455, § 4º, do CPC, informar se requerem a excepcional intimação judicial de alguma testemunha, atentando-se a regra geral esculpida no art. 455, § 1º;

1º e 2º, do CPC.

Atentem-se as partes que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como ausência ao julgamento antecipado (CPC, art. 355).

VI - Tudo cumprido, (i) havendo requerimento de produção de provas, concluso decisória; (ii) havendo requerimento de julgamento antecipado ou escoado o prazo sem manifesta conclusão, conclusos para julgamento de mérito.
